SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3244311 - MG (2026/0161594-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	GUSTAVO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO	:	ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
AGRAVADO	:	GABRIEL JARDIM DA COSTA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECUSA MINISTERIAL GENÉRICA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial estadual contra decisão que deu provimento a recurso defensivo para determinar o retorno dos autos ao Ministério Público, a fim de que analise concretamente e justifique a (im)possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do agravado.
2. Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução que autoriza, em tese, a aferição da pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, nos termos do art. 28-A, § 1º, do CPP.
3. Recusa ministerial ao ANPP motivada de forma genérica e fundada em gravidade abstrata do delito. Decisão agravada mantida para oportunizar, na origem, a inauguração do procedimento de ANPP e a motivação concreta quanto à sua viabilidade, como requisito para manutenção dos efeitos da condenação.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, deve-se considerar as causas de redução para aferir a pena mínima em abstrato do art. 28-A do CPP e oportunizar ao Ministério Público a análise do ANPP; e (ii) saber se a recusa ministerial ao ANPP, fundada em gravidade abstrata e sem individualização de elementos concretos do caso, é suficiente para afastar a medida despenalizadora.

III. Razões de decidir

5. O ANPP é faculdade do Ministério Público condicionada aos requisitos legais, mas a recusa deve ser motivada com dados concretos do caso. Fundamentação genérica,

Documento eletrônico VDA61304603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: c4bec299-7492-4311-a936-afad0fa7b142

baseada na gravidade abstrata do tipo penal e em circunstâncias inerentes ao delito, não se mostra idônea para afastar a possibilidade de oferecimento do acordo.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige considerar, para fins do art. 28-A do CPP, as causas de diminuição aplicáveis, podendo resultar em pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, o que autoriza a análise da viabilidade de ANPP.
7. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, a fim de evitar o excesso de acusação (*overcharging*) em prejuízo da defesa.
8. No caso, ausentes elementos individualizados que demonstrem a insuficiência ou desnecessidade do ANPP, impõe-se manter a determinação de que o Ministério Público examine e motive, concretamente, a (im)possibilidade de propositura do acordo.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a determinação de retorno dos autos à origem para análise motivada da viabilidade de ANPP pelo Ministério Público.
Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe considerar as causas de diminuição para aferição da pena mínima em abstrato do art. 28-A do CPP, permitindo a análise da viabilidade de ANPP. 2. A recusa ministerial ao ANPP deve ser motivada com elementos concretos do caso; fundamentação genérica ou baseada em gravidade abstrata não é suficiente para afastar o oferecimento do acordo. 3. Havendo possível excesso de acusação decorrente da desclassificação para tráfico privilegiado, os autos devem retornar à origem para que o Ministério Público examine, de forma motivada, a proposta de ANPP.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A e § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STF, HC 217821, decisão monocrática, j. 11.05.2023, publ. 12.05.2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61304603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: c4bec299-7492-4311-a936-afad0fa7b142

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3244311 - MG (2026/0161594-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	GUSTAVO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO	:	ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
AGRAVADO	:	GABRIEL JARDIM DA COSTA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECUSA MINISTERIAL GENÉRICA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial estadual contra decisão que deu provimento a recurso defensivo para determinar o retorno dos autos ao Ministério Público, a fim de que analise concretamente e justifique a (im)possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do agravado.

2. Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução que autoriza, em tese, a aferição da pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, nos termos do art. 28-A, § 1º, do CPP.

3. Recusa ministerial ao ANPP motivada de forma genérica e fundada em gravidade abstrata do delito. Decisão agravada mantida para oportunizar, na origem, a inauguração do procedimento de ANPP e a motivação concreta quanto à sua viabilidade, como requisito para manutenção dos efeitos da condenação.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, deve-se considerar as causas de redução para aferir a pena mínima em abstrato do art. 28-A do CPP e oportunizar ao Ministério Público a análise do ANPP; e (ii) saber se a recusa ministerial ao ANPP, fundada em gravidade abstrata e sem

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

individualização de elementos concretos do caso, é suficiente para afastar a medida despenalizadora.

III. Razões de decidir

5. O ANPP é faculdade do Ministério Público condicionada aos requisitos legais, mas a recusa deve ser motivada com dados concretos do caso. Fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do tipo penal e em circunstâncias inerentes ao delito, não se mostra idônea para afastar a possibilidade de oferecimento do acordo.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige considerar, para fins do art. 28-A do CPP, as causas de diminuição aplicáveis, podendo resultar em pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, o que autoriza a análise da viabilidade de ANPP.

7. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, a fim de evitar o excesso de acusação (*overcharging*) em prejuízo da defesa.

8. No caso, ausentes elementos individualizados que demonstrem a insuficiência ou desnecessidade do ANPP, impõe-se manter a determinação de que o Ministério Público examine e motive, concretamente, a (im)possibilidade de propositura do acordo.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a determinação de retorno dos autos à origem para análise motivada da viabilidade de ANPP pelo Ministério Público.

Tese de julgamento:

---

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe considerar as causas de diminuição para aferição da pena mínima em abstrato do art. 28-A do CPP, permitindo a análise da viabilidade de ANPP. 2. A recusa ministerial ao ANPP deve ser motivada com elementos concretos do caso; fundamentação genérica ou baseada em gravidade abstrata não é suficiente para afastar o oferecimento do acordo. 3. Havendo possível excesso de acusação decorrente da desclassificação para tráfico privilegiado, os autos devem retornar à origem para que o Ministério Público examine, de forma motivada, a proposta de ANPP.
Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 28-A e § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STF, HC 217821, decisão monocrática, j. 11.05.2023, publ. 12.05.2023

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão de minha lavra, a fls. 1142/1151, que deu

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

provimento ao recurso defensivo para determinar o retorno dos autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que analisasse concretamente e justificasse a (im)possibilidade de propositura do ANPP em favor do ora agravado.

O Ministério Público Estadual sustenta que, o acordo foi reexaminado "*às fls. 630/636, e-STJ e embora tenha reiterado o entendimento de que não haveria "duplo momento de oferecimento", não se limitou a esse fundamento, examinando também o requisito material previsto no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal, concluindo que o acordo não seria necessário nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito diante das circunstâncias concretas da infração amparando-se, especialmente, na quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a forma como se encontravam acondicionadas e preparadas para comercialização"* (fl. 1203).

É o relatório.

VOTO

Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta Turma.

Em que pesem os argumentos formulados, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos especialmente para que o Ministério Público atuante na origem inaugure o procedimento do ANPP como requisito para manutenção dos efeitos da condenação.

No que concerne à controvérsia, constou o seguinte no *decisum* prolatado pelo TJMG:

> *"A celebração do ANPP não configura direito subjetivo do investigado, constituindo, na verdade, faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação, bem como ao exame de necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Trata-se de ato de natureza discricionária do órgão acusador, submetido à avaliação de conveniência e oportunidade, dentro dos limites constitucionais e legais da atuação ministerial.*
>
> *O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na formação do juízo de valor quanto à adequação*

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

> *da proposta de ANPP. Eventual recusa na sua formulação, desde que fundamentada, e especialmente quando submetida ao crivo da instância revisora do Ministério Público, não configura ilegalidade ou nulidade processual, tampouco afronta ao devido processo legal.*
>
> *Na hipótese em julgamento, verifica-se que a recusa do Ministério Público à formulação de proposta de ANPP foi expressamente motivada, com base na ausência de requisitos subjetivos necessários à celebração do acordo, por não se mostrarem presentes os elementos que, na avaliação ministerial, assegurariam o atendimento aos critérios de prevenção e reprovação do delito. Tal posicionamento foi, inclusive, validado pela instância de revisão interna do Ministério Público, revelando-se compatível com os princípios da legalidade e da independência funcional.*
>
> *Desse modo, inexiste qualquer vício que justifique a intervenção judicial na decisão ministerial, sob pena de indevida usurpação das funções institucionais do Ministério Público"* (fls. 822/823).

Extrai-se do excerto transcrito que o *Parquet* deixou de propor o ANPP sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos subjetivos indispensáveis à celebração do ajuste.

No caso concreto, contudo, a recusa apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais mostra-se genérica e insuficientemente fundamentada, porquanto não explicita, de maneira individualizada, os elementos fáticos que conduziram à conclusão de que o acordo não seria necessário nem suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

Com efeito, a manifestação ministerial limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem indicar dados concretos relacionados à conduta, às condições pessoais do investigado ou às particularidades do caso que efetivamente inviabilizassem a adoção da medida despenalizadora. Tal fundamentação, dissociada das circunstâncias específicas dos autos, não se revela idônea para afastar, por si só, a possibilidade de oferecimento do ANPP.

Cumpre destacar, ainda, que foi reconhecida, em favor do ora agravado, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, relativa ao denominado tráfico privilegiado. Além disso, ao menos em análise perfunctória, o recorrido aparenta preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos em

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

lei, circunstância que, em tese, autoriza a avaliação concreta acerca da viabilidade de propositura do acordo.

A providência tomada quanto a esse particular está em harmonia com o entendimento vigente nesta Corte Superior, conforme ilustra o aresto abaixo:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação.*
>
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
>
> ***3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.***
>
> ***4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.***
>
> ***5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à***

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

> ***origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte.***
>
> *IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.*
>
> (AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024)

O Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, também já teve oportunidade de manifestar equivalente posicionamento, segundo trecho a seguir transcrito:

> *[...]*
>
> *21. Tendo sido o recorrente denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, não fazia jus ao benefício, o qual passou a ser possível, ante o reconhecimento, na sentença condenatória, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Conforme versa o § 1° do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a refere o caput do artigo (4 anos), impõe-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na espécie. Nesses casos, para se chegar a pena mínima, em abstrato, deve-se considerar a fração que mais diminui a pena. No crime do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, tem-se pena mínima de 5 anos de reclusão, a qual, incidindo o percentual de redução máximo de 2/3, resulta em quantum inferior a 4 anos.*
>
> *22. Desse modo, uma vez restabelecida a sentença condenatória, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a oferta do referido acordo. Destaco ainda que, apesar de constar no sítio eletrônico do STJ o trânsito em julgado da condenação em 02/08/2022, a defesa postulou a aplicação do instituto negocial em momento oportuno, nas razões da apelação.*
>
> *[...]*
>
> (HC 217821, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 11/5/2023, Publicação: 12/5/2023)

Portanto, não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a decisão agravada.

Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo regimental.

Documento eletrônico VDA61304627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 04afbcbf-5dc7-4761-8138-fcc8bcf91b84

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0161594-7

AgRg no AREsp 3.244.311 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 10000252203575001 10000252203575002 10000252203575003 10000252203575004 10000252203575005 10000252203575006 10000252203575007 20240240002550050161658676 3 2024034609921001 52321380220248130024

EM MESA

JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	GUSTAVO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO	:	ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
AGRAVANTE	:	GABRIEL JARDIM DA COSTA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	GUSTAVO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO	:	ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
AGRAVADO	:	GABRIEL JARDIM DA COSTA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA60702663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: CEDC8E43-BB3B-4ABE-9993-7AC71222F518